



TERJEMAH MAKALAH UNIVERSITAS ALEPPO SURIAH
SAIF HISYAM SOBAH AL-FAKHRI



BENTUK-BENTUK PEMBIAYAAN ISLAMI

Semua persyaratan yang ditulis untuk seluruh akad ini sudah menyesuaikan dunia perbankan syariah dan sedikit berbeda dari syarat-syarat yang terdapat dalam ilmu fiqh klasik.



DEVIN HALIM WIJAYA, B.B.A
ABDURRAHMAN ZAHIER, B.B.A

1. Mudharabah

Definisi Mudharabah :

Secara Bahasa : berasal dari kata *adh-dharb fil ardh*, yaitu berjalan diatas bumi, dinamakan juga dengan *qiradh* dari kata *al-qardh*.

Secara Istilah : akad antara 2 pihak atau lebih dimana salah satunya memberikan modal dan yang lain bekerja dengan modal tersebut dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan persentase tertentu

Bentuk-Bentuk Mudharabah :

1. *Mudharabah Musytarakah* : yaitu Ketika bank Syariah-dalam posisinya sebagai mudharib-menawarkan kepada nasabah untuk menginvestasikan tabungannya sebagaimana bank Syariah menawarkan investasi dana tersebut kepada para pemilik proyek dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan ketiga pihak,dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana

Tahapan-tahapan Mudharabah Musytarakah :

- a) Para Pemilik Modal Memberikan Dana Tabungannya Secara Pribadi Untuk Diinvestasikan Oleh Bank Syariah
- b) Bank Syariah Melakukan Analisa Peluang Bisnis Yang Tersedia
- c) Bank Syariah Mengumpulkan Dana Seluruh Pemilik Modal Dan Menyalurkannya Kepada Para Pemilik Proyek Sehingga Menjadi Syirkah Mudharabah Sekunder Antara Bank Dan Para Pemilik Dana
- d) Dilakukan Perhitungan Keuntungan Setiap Tahun Dengan Discretionary Discharge Atau Penilaian Atas Modal Syirkah Setelah Dikurangi Beban
- e) Pembagian Keuntungan Kepada Ketiga Pihak

Bagaimana pembagian keuntungan dalam Mudharabah Musytarakah?

Terdapat 3 jenis dana dalam Mudharabah Musytarakah dengan perlakuan yang berbeda :

- a) Modal milik bank sendiri,maka ia memiliki pembagian khusus hanya milik bank
- b) Modal yang didapatkan dari tabungan,yang memiliki akad hutang, maka bank mengambil seluruh keuntungan dari mudharabah yang dimodali oleh modal jenis ini namun berkewajiban menjamin dana nasabah tersebut dan menanggung setiap biaya berkaitan dengan mudharabah
- c) Modal yang didapatkan dari dana investasi yang diberikan nasabah,maka dilakukan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan

2. *Mudharabah Munfaridah* : yaitu Ketika bank Syariah memberikan dana kepada pemilik proyek dan pemilik proyek menjalankan proyeknya dengan

dana tersebut dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan jenis pendanaan ini cocok untuk pembiayaan bisnis kecil. Jenis mudharabah ini sudah sangat jarang ditemukan di bank syariah

Perbedaan Antara 2 Bentuk Diatas :

- a) Mudharabah Musytarakah terdiri dari 3 pihak : pemilik modal, bank, dan pemilik proyek, sementara mudharabah munfaridah hanya terdiri dari 2 pihak yaitu pemilik modal dan mudharib (pemilik proyek)
- b) Mudharabah Musytarakah mengandung penggabungan modal dari setiap pemilik modal sementara mudharabah munfaridah tidak mengandung hal tersebut
- c) Mudharabah Musytarakah dibangun diatas keberlangsungan syirkah sekunder dimana ada sebagian pemilik modal yang hanya menginvestasikan dananya selama setahun dan ada yang lebih dari setahun
- d) Mudharabah Musytarakah mengandung unsur penjaminan modal dan hal itu tidak dibolehkan dalam mudharabah munfaridah

Jenis-jenis Mudharabah :

- 1. *Mudharabah Muthlaqah* : yaitu mudharabah yang tidak diikat dengan syarat apapun
- 2. *Mudharabah Muqayyadah* : yaitu mudharabah yang pemilik modal mensyaratkan beberapa hal tertentu untuk mudharib dalam menjalankan bisnis dengan modal tersebut

Syarat-Syarat Mudharabah :

- a) Modal mudharabah harus diketahui jumlahnya dan mata uangnya
- b) Modal non tunai harus ditakar nilainya secara tunai untuk bisa dimasukkan dalam akad mudharabah
- c) Modal mudharabah harus tersedia ketika akad, bahkan meskipun harus berhutang
- d) Bank harus menanggung kerugian mudharabah jika nasabah tidak menyebabkan kerugian tersebut
- e) Dibolehkan kesepakatan pembagian keuntungan yang berbeda-beda antara bank dan nasabah dengan syarat hal itu disepakati ketika pembuatan akad mudharabah
- f) Akad harus menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab kedua pihak
- g) Setelah jangka waktu mudharabah berakhir bank harus mengembalikan modal mudharabah bersama dengan keuntungan yang disepakati dan jika bank terlambat mengembalikannya maka hal tersebut bisa dianggap sebagai penipuan jika nasabah tidak menyepakati keterlambatan tersebut
- h) Mudharib tidak boleh mengambil hutang dari rekening mudharabah dan dia selalu menjamin modal tersebut

- i) Bank boleh mensyaratkan jaminan dari mudharib sebagai jaminan pengembalian haknya
- j) Jika terdapat piutang dalam pembiayaan mudharabah maka bank bertanggung jawab untuk menagihnya dan biaya penagihannya dipotong dari keuntungan mudharabah dan dihitung sebagai beban operasional mudharabah
- k) Nasabah tidak menjamin modal mudharabah kecuali jika ia melakukan kesalahan atau kelalaian
- l) Diperbolehkan pemotongan biaya penagihan piutang yang diragukan pelunasannya sebagai bagian dari biaya mudharabah dan harus ditetapkan waktu dimana hutang-hutang tersebut disisihkan menjadi kerugian
- m) Diperbolehkan pembagian dana berlebih dari penyisihan dana untuk kerugian piutang dan harus dibagikan berdasarkan persentase atas kesepakatan kedua pihak

2. Musyarakah

Definisi musyarakah : akad antara 2 pihak atau lebih untuk mengeluarkan modal atau kerja untuk melakukan bisnis yang bertujuan mendapatkan keuntungan

Definisi musyarakah perbankan : salah satu bentuk layanan investasi dan pembiayaan yang sesuai syariat, dimana beberapa pihak bisa ikut dalam akad ini Bersama dengan bank dimana tujuan nasabah yang mengeluarkan modal adalah keuntungan dan tujuan bank adalah mendapatkan pembiayaan, dan bank akan menggunakan modal itu sebagai dana pembiayaan proyek nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam proyeknya.

Jenis-jenis musyarakah :

1. Musyarakah Permanen (Jangka Panjang) : yaitu Ketika bank menyertakan dananya dalam musyarakah dengan seluruh konsekuensinya seperti kepemilikan sebagian saham proyek dan menanggung kerugian Bersama serikat lainnya dengan setiap pihak termasuk bank memiliki jumlah saham yang tetap, secara hukum jenis musyarakah ini bisa mengambil bentuk seperti PT atau CV
2. *Musyarakah Mutanaqishah* : musyarakah dimana nasabah memiliki hak untuk mengambil alih saham bank dengan membelinya baik secara tunai ataupun cicilan

Beberapa Cara Pelaksanaan Musyarakah Mutanaqishah :

- a) Bank dan nasabah bersepakat bahwa perubahan kepemilikan dari bank kepada nasabah dilakukan dengan akad terpisah setelah akad musyarakah, sementara sebelum waktu akad tersebut bank dan nasabah memiliki kebebasan untuk menjual bagiannya kepada siapapun
- b) Bank dan nasabah bersepakat dalam musyarakah proyek tertentu dengan perkiraan pendapatan tertentu, bahwa dari sebagian pendapatan akan ada dana yang disisihkan untuk pelunasan perpindahan kepemilikan dari bank

kepada nasabah hingga akhirnya nasabah bisa memiliki seluruh proyek tersebut

- c) Kepemilikan bank dan nasabah atas proyek musyarakah dipecah menjadi lembaran saham dimana nasabah hanya perlu membeli saham tersebut untuk mendapatkan kepemilikan seluruh perusahaan

3. Musyarakah Mutaghayirah : alternatif syariah untuk pembiayaan dengan system overdraft, dimana bank memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki dana yang kurang dalam rekening gironya dengan imbalan bagi hasil

Macam-Macam Musyarakah Dalam Fiqih Islam :

1. *Syirkah Ibahah* : yaitu kepemilikan bersama dalam hal yang asalnya tidak memiliki pemilik tertentu dan setiap orang boleh mengambil barang yang menjadi kepemilikan bersama dan boleh menggunakannya, dan syirkah ini mencakup 3 hal yang disebutkan dalam syariat yaitu :

- a) Air : air laut, air terjun, mata air, air sumur
- b) Rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya
- c) Api : yaitu kayu bakar

2. *Syirkah Amlak* : yaitu kepemilikan bersama atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sehingga seseorang tidak boleh melakukan sesuatu atas barang tersebut kecuali seizin serikatnya, dan hal ini terbagi 3 :

- a) Berdasarkan waris : yaitu kepemilikan bersama seluruh ahli waris atas harta warisan
- b) Harta ghanimah perang yang menjadi kepemilikan bersama para tentara mujahid
- c) Harta yang dibeli bersama antara dua orang atau lebih

3. *Syirkah Akad* : yaitu akad antara 2 pihak atau lebih dalam penyertaan modal dalam suatu usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, jenis ini dibagi menjadi 4:

- a) *Syirkah Al-Inan* : yaitu syirkah dimana salah satu serikat tidak boleh melakukan transaksi apapun dalam syirkah tersebut kecuali seizin rekannya, dan bentuk ini paling sering digunakan di bank syariah
- b) *Syirkah Al-Mufawadhah* : syirkah dimana para serikat bersepakat untuk menyerahkan jumlah modal yang sama, pembagian keuntungan yang setara, dan hak yang sama dalam bertransaksi dalam syirkah, serta tanggung jawab yang sama dalam menanggung hutang syirkah
- c) *Syirkah Al-Abdan* : ketika kedua serikat bersepakat dalam kegiatan produksi dan menerima orderannya masing-masing dengan pembagian keuntungan atas dasar kesepakatan

- d) *Syirkah Al-Wujuh* : yaitu ketika 2 serikat berdagang dengan menggunakan reputasinya untuk mendapatkan barang dan berdagang dengan barang tersebut tanpa mengeluarkan modal

Syarat-Syarat Musyarakah :

- a) Harus ditetapkan bagian setiap serikat dari modal syirkah
- b) Modal harus tersedia ketika penandatanganan akad musyarakah
- c) Para serikat boleh mewakilkan sebagian dari mereka untuk mengurus syirkah
- d) Setiap modal non uang harus ditakar nilainya dengan mata uang dan ditetapkan bagian modal non uang tersebut dari keseluruhan modal dengan penakaran tersebut
- e) Dengan ditandatanganinya akad musyarakah maka muncul dzimmah (tanggungans) tersendiri untuk syirkah tersebut
- f) Syirkah boleh dilakukan antara perorangan ataupun kelompok
- g) Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sementara pembagian kerugian berdasarkan persentase modal setiap serikat
- h) Seseorang yang memiliki hutang terhadap serikat lain boleh masuk kedalam syirkah dengan syarat hutang tersebut harus lunas ketika penandatanganan akad syirkah
- i) Ketika ada pelanggaran kesepakatan musyarakah dari salah satu serikat maka boleh disyaratkan penyerahan jaminan modal dari serikat tersebut, dan penyerahan jaminan ini tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan pelanggaran serikat terhadap kesepakatan
- j) Tidak boleh menetapkan keuntungan dengan nominal tertentu dalam jangka waktu tertentu bagi salah satu pihak
- k) Boleh dijelaskan dalam akad musyarakah bahwa bank boleh menjual saham kepemilikannya dengan harga tertentu pada jangka waktu tertentu, namun tidak diwajibkan bagi serikat lainnya untuk membeli saham tersebut
- l) Boleh membatasi bagian modal salah satu serikat dengan jumlah tertentu, agar bisa diambil ketika dibutuhkan
- m) Diperbolehkan adanya kesepakatan antara bank dan nasabah serikat atas pembelian saham bank dalam serikat dalam jangka waktu tertentu, hal itu harus dijelaskan dalam akad musyarakah, dan nasabah tidak harus menepati kesepakatan tersebut

3. Murabahah :

Definisi murabahah : murabahah adalah menjual barang dengan harga pokok penjualan ditambah keuntungan

Definisi murabahah dalam perbankan syariah : permintaan nasabah kepada bank agar membeli barang tertentu lalu menjualnya kepada nasabah tersebut dengan margin tertentu, dan murabahah dalam bank syariah terbagi menjadi 2 keadaan :

- a) Keadaan pertama : yaitu wakalah bil ujah, yaitu ketika nasabah meminta bank membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, dengan

membayar harganya ditambah margin sesuai kesepakatan, dengan memperhatikan kemampuan bank dalam melakukan hal tersebut

- b) Keadaan kedua : nasabah meminta bank membeli barang yang sudah ditetapkan spesifikasinya, setelah kesepakatan tentang biaya pembeliannya dengan tambahan margin tertentu, dan jenis ini mengandung janji beli dari nasabah sesuai persyaratan yang sudah disepakati, dan janji dari bank untuk membeli barang tersebut sesuai kesepakatan, maka murabahah ini disebut *amir bi asy-syiro* (nasabah yang meminta pembelian barang tersebut)

Kaidah Syariah Dalam Melakukan Akad Ini (*Murabahah Lil Amir Bi Asy-Syiro*) :

- a) Menetapkan spesifikasi barang dari jenis, berat, jumlah hingga hal lainnya yang menghilangkan ketidaktahuan
- b) Nasabah mengetahui harga barang yang dibeli oleh bank untuknya
- c) Keuntungan harus diketahui, dengan nominal tertentu ataupun persentase
- d) Akad jual beli pertama antara bank dan pemilik barang harus sah
- e) Jual beli pertama tidak termasuk jual beli ribawi
- f) Kesepakatan nasabah dan bank dalam syarat-syarat tambahan seperti waktu, tempat, dan tata cara serah terima

4. Salam

Definisi salam : jual beli sesuatu dimana harga diserahkan didepan dan barang diserahkan dalam jangka waktu tertentu setelah akad, bank bisa menggunakan akad ini untuk membiayai kegiatan produksi dimana bank membeli barang nasabah produsen diawal lalu mendapatkan barangnya diakhir, dimana nasabah produsen bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan produksinya

Syarat-Syarat Salam :

1. Salam boleh digunakan dalam barang apa saja yang mubah
2. Tidak boleh membayar hanya DP ketika akad, namun harus dilunasi seluruh harga ketika akad
3. Harga boleh dibayarkan maksimal 3 hari setelah akad jika terjadi kesepakatan atas hal tersebut atau hal tersebut sudah menjadi kebiasaan
4. Barang harus dijelaskan spesifikasinya, jumlahnya, dan sifatnya hingga menghilangkan ketidaktahuan
5. Tempat penyerahan harus dijelaskan dalam akad
6. Jangka waktu penyerahan harus dijelaskan dalam akad
7. Jika barang terlambat diserahkan, maka akad menjadi batal kecuali jika kedua pihak sepakat untuk melanjutkannya dengan syarat penjual tidak membayar apapun untuk memperpanjang waktu penyerahan

8. Bank boleh mewakili penjual untuk menerima barang tersebut atas nama bank dan penjual bisa juga menjual kembali barang tersebut kepada selain bank sebagai wakil bank dalam penjualan barang tersebut

5. Istishna

Definisi istishna secara bahasa : istishna berasal dari kata ash-shun'ah yaitu pembuatan

Definisi istishna secara istilah fikih : akad dimana seseorang membeli barang yang akan dibuatkan terlebih dahulu oleh penjual dengan jangka waktu tertentu dan spesifikasi tertentu

Istishna dalam perbankan syariah : ketika bank membeli barang secara istishna atas perintah nasabah lalu bank menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan tertentu

Praktek Istishna Secara Perbankan

Syarat-Syarat Istishna :

1. Bank harus berkomitmen untuk menyerahkan barang sesuai kesepakatan
2. Bank dan nasabah harus mengetahui harga keseluruhan istishna
3. Akad istishna bisa digunakan untuk membeli barang apa saja yang mubah dan dibuat mengikuti spesifikasi tertentu, dan nasabah tidak memiliki komitmen kepada produsen asli karena akad istishna nasabah terjadi dengan bank
4. Bank harus bisa menyerahkan barang sesuai permintaan nasabah dan bank boleh mewakili pembuatannya kepada pihak ketiga, namun nasabah tidak boleh ikut serta dalam pembuatan barang yang dipesan, sehingga pembuatan menjadi tanggung jawab penuh bagi produsen, kecuali jika keikutsertaan itu hanya berbentuk penyediaan tempat
5. Pembayaran istishna boleh dilakukan secara lunas diawal atau cicilan
6. Harga istishna tidak boleh berubah kecuali jika nasabah meminta perubahan spesifikasi dan bank menyanggupi hal tersebut dan hal itu dilakukan dengan penandatanganan akad baru
7. Nasabah boleh mengawasi proses pembuatan barang sendiri atau mewakili hal tersebut kepada pihak lainnya, namun tetap tidak ada komitmen langsung antara nasabah dan produsen
8. Bank bisa menjadi wakil dari nasabah untuk menerima barang dan menjualnya kepada pihak lain
9. Akad istishna bisa mencantumkan layanan setelah pembelian seperti perawatan dan garansi

6. Tawaruq

Definisi tawaruq secara bahasa : berasal dari kata waraq yang berarti dirham perak

Definisi tawaruq secara istilah fikih : membeli barang dari seseorang lalu menjualnya kepada pihak ketiga untuk mendapatkan dana segar

Praktek tawaruq perbankan : bank membeli atau membiayai barang tertentu sesuai permintaan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga tertentu, lalu bank menjadi wakil nasabah dalam penjualan barang tersebut kepada pihak ketiga dan memasukkan dana penjualan tersebut kedalam rekening nasabah

Syarat-syarat tawaruq :

- a) Bank tidak bisa menjual barang kepada nasabah jika belum membelinya
- b) Pembayaran bisa dilakukan secara tunai,tunda ataupun cicilan dengan syarat harga harus diketahui kedua pihak ketika tanda tangan akad
- c) Barang yang dibeli nasabah harus ada digudang penjual atau maksimal ketika tanda tangan akad
- d) Nasabah boleh mewakilkan bank untuk menjual barang yang dibelinya,namun dengan syarat bahwa bank tidak boleh mensyaratkan hal tersebut dalam akad sehingga akad wakalah dan jual beli tawaruq terpisah
- e) Bank harus membayar harga seluruh barang tersebut sebelum menjualnya kepada nasabah
- f) Jika ada beberapa barang yang berada digudang milik bank,maka harus ditentukan urutan barang yang akan dijual kepada nasabah setiap ada permintaan tawaruq dan penentuan barang yang akan dijual kepada pihak ketiga untuk kemaslahatan nasabah setiap kali ada permintaan tawaruq
- g) Bank bisa menyerahkan barang kepada nasabah sesuai keinginan nasabah, sehingga nasabah bisa melakukan apapun dengan barang tersebut

7. ijarah (Sewa)

Akad ijarah dalam perpektif syariah : akad yang bersifat mengikat atas manfaat tertentu yang memiliki nilai dan bersifat mubah dalam jangka waktu tertentu dengan harga tertentu

Jenis-Jenis Ijarah Dalam Perbankan Syariah :

- a) *Ijarah Muntahiyah Bi At-Tamlik* : Ini adalah akad ijarah dimana pihak musta'jir (penyewa) berkomitmen selama masa sewa atau setelahnya untuk membeli objek sewa,dan harus dijelaskan dalam akad bahwa nasabah bisa membeli objek sewa kapan saja selama masa sewa atau saat selesai masa sewa,dan harus ada kesefahaman antara kedua pihak tentang harga objek sewa dengan tetap memperhatikan harga sewa yang sudah dibayar
- b) *Ta'jir Tamwili (Financing Leasing)* : Ini adalah akad dimana lessor (perusahaan leasing) menyewakan alat produksi kepada lesse (nasabah yang meminta leasing) dimana kepemilikan alat tersebut masih berada dipihak lessor selama masa sewa dan lesse menyimpan dan menggunakan asset

tersebut dalam proses produksi dan membayar biaya sewa selama jangka waktu tersebut, dan transaksi ini memberikan lesse hak untuk memiliki alat tersebut setelah selesai masa sewa (leasing dengan opsi)

- c) *Ta'jir Tasygili (Operating Leasing)* : Ini adalah akad dimana pihak lessor menyewakan alat produksi kepada lesse dimana lessor menanggung seluruh konsekuensi kepemilikan alat produksi tersebut seperti asuransi, perawatan dan lain sebagainya dan lesse menggunakannya dalam jangka waktu tertentu dengan biaya sewa tertentu

Syarat-Syarat Ijarah :

- a) Objek sewa harus mubah
- b) Objek sewa harus barang yang memiliki manfaat dan bisa dimanfaatkan tanpa mengonsumsi barangnya
- c) Akad ijarah berhenti bila penyewa mengembalikan barang kepada pemiliknya atau penyewa membeli barang tersebut, jika hal tersebut dijelaskan dalam akad atau kedua pihak sepakat atas hal tersebut
- d) Biaya dan waktu sewa harus ditetapkan ketika akad sewa, begitu juga cara pembayaran sewa tersebut
- e) Kedua pihak diperbolehkan melakukan review terhadap akad sewa dalam jangka waktu tertentu atau ketika dirasa perlu melakukan pembaharuan dengan melakukan beberapa perubahan atau membuat akad baru
- f) Pemilik barang berhak menentukan nilai objek sewa dan cara pembayarannya
- g) Pemilik barang boleh menjual barangnya kepada pihak ketiga sebelum akad sewa selesai dengan syarat akad sewa tersebut tetap berjalan dan penyewa tidak mengalami kerugian
- h) Pemilik barang boleh meminta ganti rugi kepada penyewa jika penyewa menyebabkan kerusakan objek sewa akibat kesengajaan, kelalaian, atau penggunaan yang tidak seharusnya
- i) Pemilik barang menanggung biaya perawatan dan asuransi barang
- j) Biaya sewa harus dibayarkan tepat waktu sesuai kesepakatan
- k) Penyewa boleh menyewakan kembali barang kepada pihak ketiga jika diizinkan oleh pemilik barang, namun penyewa pertama bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang terjadi pada objek sewa saat disewakan kepada penyewa baru
- l) Setiap objek sewa boleh disewakan lagi
- m) Pemilik barang boleh meminta dp sebagai jaminan kelangsungan akad ijarah, dan jika penyewa tidak jadi menyewa barang maka dana tersebut menjadi hak pemilik barang sepenuhnya
- n) Pemilik barang berhak mendapatkan biaya sewa selama objek sewa dimanfaatkan, bila objek sewa tidak bisa lagi dimanfaatkan (seperti hilang atau terbakar) maka nasabah berhak memberhentikan akad
- o) Kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak wajib dijelaskan dalam akad

- p) Jika akad ijarah berupa akad ijarah muntahiyah bi at-tamlik(yang mengandung perpindahan kepemilikan),dan penyewa menginginkan perpindahan kepemilikan lebih cepat, maka harus dibuat akad baru untuk menyesuaikan biaya sewa dan cicilan serta jangka waktu yang baru untuk pelunasannya
- q) Boleh bagi bank untuk membeli barang sesuai permintaan nasabah lalu menyewakannya kepada nasabah tersebut dengan bank bebas menyewakannya kepada pihak ketiga setelah selesai jangka waktu sewa
- r) Tidak boleh ada janji mengikat dalam akad ijarah antara bank dan nasabah yang memaksa nasabah untuk membeli objek sewa dengan harga tertentu

8. Bai At-Taqsith/Bai Al-Ajil

Jual beli bai at-taqsith adalah jual beli dimana barang diserahkan didepan dan pelunasan harga diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sama saja ada pembayaran sebagian harga ketika akad atau tidak, dan sama saja apakah pelunasan dilakukan sekali atau dalam bentuk angsuran. Jika dilakukan pelunasan sekali maka disebut bai al-ajil. Jika dilakukan pelunasan dalam bentuk angsuran maka disebut bai at-taqsith. Dan bank melakukan penbiayaan dengan bentuk ini dalam 2 keadaan :

1. Ketika bertransaksi dengan nasabah pedagang yang tidak menginginkan musyarakah
2. Dalam transaksi dimana terdapat pembayaran tertunda dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama, seperti kpr (kredit perumahan rakyat), dimana hal ini dilakukan oleh beberapa bank islam seperti bank faisal sudan dan Bank Nashir Al-Ijtima'i Mesir

9. Muzara'ah :

Muzara'ah adalah : akad dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami dengan pembagian hasil panen diantara keduanya

Dan muzara'ah dalam bank syariah terjadi diantara 2 pihak :

1. Bank syariah sebagai pemberi pembiayaan yang dibutuhkan dalam muzara'ah
2. Pemilik tanah atau petani yang membutuhkan pembiayaan

Syarat-Syarat Muzara'ah :

1. Kelayakan kedua pihak (pemilik tanah dan petani) dari segi hukum, teknis, dan moral
2. Tanah garapan harus layak tanam, diketahui batasnya dan jenis tanaman yang akan ditanam diatasnya
3. Jangka waktu muzara'ah harus jelas

4. Hasil panen harus dibagi dalam bentuk persentase antara kedua pihak
5. Harus dijelaskan dalam akad tentang pihak yang memberikan bibit, apakah pemilik tanah atau petani, karena hal tersebut mempengaruhi objek akad muzara'ah. Jika pemilik tanah yang memberikan bibit maka akadnya menjadi akad atas manfaat tanah. Adapun jika bibit berasal dari petani maka akadnya menjadi akad atas manfaat pekerjaan petani.
6. Apa yang akan dijadikan hasil panen harus dijelaskan (hasil panen yang akad dibagi diantara kedua pihak).

10. Musaqah

Definisi musaqah : akad dimana pemilik pohon menyerahkan pohonnya kepada petani yang mengurusnya dengan kesepakatan pembagian hasil panen diantara keduanya

Akad Musaqah Dalam Perbankan Syariah Terbentuk Dari 2 Pihak:

1. Bank sebagai bank yang membiayai proyek irigasi, perbaikan teknologi pertanian dengan teknologi terbaru untuk memaksimalkan keuntungan produksi perkebunan/pertanian
2. Pemilik kebun atau orang yang merawat tanaman tersebut hingga panen, dan pihak kedua adalah pihak yang meminta pembiayaan untuk perbaikan dan perbaharuan teknologi pertanian

11. Qardhul Hasan

Tentunya bank syariah tidak bisa melakukan transaksi ribawi berbasis hutang sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional, maka bank syariah jarang sekali memberikan layanan berbasis hutang, namun ada kalanya seorang nasabah membutuhkan dana mendadak dan bank memberikan hutang, hal ini dilakukan karena 2 hal berikut :

1. Karena bank mendapatkan manfaat dari nasabah, ketika nasabah menitipkan dananya di rekening bank dalam urusan sehari-harinya, maka bank mengutamakan nasabah juga dalam masalah ini
2. Tanggung jawab sosial bank syariah terhadap masyarakat, yaitu menghindarkan masyarakat dari pinjaman ribawi, maka dalam keadaan ini terkadang bank syariah memberikan qardhul hasan kepada selain nasabah bank tersebut

Sumber Dana Qardhul Hasan Dalam Perbankan Syariah :

- a) Dana khusus milik bank
- b) Rekening tabungan bersifat hutang dari nasabah

- c) Dana yang khusus dihutangkan oleh masyarakat kepada bank untuk dihutangkan kembali dalam bentuk qardhul hasan

12. Investasi Di Perusahaan Investasi Dan Surat Berharga

a) Investasi Dalam Perusahaan Investasi :

Perusahaan investasi adalah perusahaan yang bergerak dibidang portofolio investasi dengan mengumpulkan dana dari berbagai pihak dan menjadikannya portofolio investasi dengan menginvestasikannya dalam jenis-jenis investasi yang berbeda dengan bagi hasil dengan nasabah mereka sesuai kesepakatan

Bank Syariah seringkali menyerahkan kelebihan likuiditasnya kepada perusahaan-perusahaan investasi tersebut dengan syarat portofolio investasi dimana dana tersebut diletakkan harus syar'i

b) Investasi Dalam Surat Berharga :

Bank Syariah berinvestasi dalam surat berharga dengan cara membeli saham perusahaan yang sesuai syariat

Sumber:

1. <https://www.alukah.net/library/0/20830/>